

刑法
No107

H21-10

(配点: 2)

月 日

月 日

責任能力に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 行為者が、事物の是非善悪を弁識する能力が減退した状態で罪を犯した場合であっても、心神耗弱者と認められるとは限らない。
2. 責任能力の有無は、精神医学・心理学等の専門的見地から判断されるものであるから、裁判所は、これらの専門家の意見に拘束される。
3. 精神に障害のない者は、心神喪失者とは認められないが、心神耗弱者と認められる場合はある。
4. 心神喪失とは、刑事責任を負い得る能力が継続的に欠けている状態のことであるから、一時的な精神の障害があるにすぎない場合には心神喪失とはならない。
5. 行為者が、事物の是非善悪を弁識する能力又はそれに従って行動を制御する能力のいずれか一方を欠いただけでは、心神喪失とはならない。

No107

H21-10

責任能力

正解

1

正答率

85%

1 正しい

大判昭6.12.3は、心神喪失・心神耗弱の定義につき、心神喪失と心神耗弱との差異は、障害程度の強弱にあるとする。前者は、事物の是非善悪を弁識する能力なく又はこの弁識に従い行動する能力のない状態をいい、後者は、右の程度には達しないが、その能力の著しく減退したものをいうとしている。判例に賛成する学説は、理由として、心神耗弱の能力減退の程度を「著しく」とするのは、限定責任能力の範囲を拡大しすぎないようにするという趣旨に基づくものであり、特に、人格障害者などが限定責任能力者となることを回避するためということを挙げている。よって、事物の是非善悪を弁識する能力（弁識能力）が減退した状態であっても、これが「著しく」減退した状態でなければ、心神耗弱には該当しない。

2 誤っている

最判平20.4.25（重判平20刑4事件）は、「被告人の精神状態が刑法39条にいう心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかは法律判断であって専ら裁判所にゆだねられるべき問題であることはもとより、その前提となる生物学的、心理学的要素についても、上記法律判断との関係で究極的には裁判所の評価にゆだねられるべき問題である（最決昭58.9.13参照）。しかしながら、生物学的要素である精神障害の有無及び程度並びにこれが心理学的要素に与えた影響の有無及び程度については、その診断が臨床精神医学の本分であることにかんがみれば、専門家たる精神医学者の意見が鑑定等として証拠となっている場合には、鑑定人の公正さや能力に疑いが生じたり、鑑定の前提条件に問題があったりするなど、これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り、その意見を十分に尊重して認定すべきものというべきである」とする。これは専門家たる精神医学者の意見を十分に尊重して心神喪失・心神耗弱を判断すべきとするが、「究極的には裁判所の評価にゆだねられるべき問題」とする最決昭58.9.13を前提とするので、裁判所が専門家の意見に拘束されることまで認めたわけではない。

3 誤っている

判例は、責任能力の判定方法につき、心神喪失か心神耗弱か否かは、「精神の障害」という生物学的要素と、「是非を弁識（弁別）して（弁識能力）これに従って行動する能力（制御能力）の欠如又は著しい減退」という心理学的要素の2要素から判断する混合的方法を採っている（最決昭58.9.13）。これによれば、生物学的要素として精神の障害が認められることが必要であり、これに加えて心理学的要素として弁識能力又は制御能力の欠如が求められる。心神喪失・心神耗弱といえるためには、行為者の精神障害という生物学的要素が存在しなければならないため、「精神に障害のない者」は、心神喪失者・心神耗弱者に該当しない。

4 誤っている

心神喪失・心神耗弱の判断に必要な「精神の障害」という概念は、精神状態が異常であることを指し、精神病、知的障害等に起因する継続的なものであると酩酊・催眠状態等に起因する一時的なものであるとを問わないとされている。

5 誤っている

大判昭6.12.3は、心神喪失とは、精神の障害により事物の是非善悪を弁識する能力がなく、又はこの弁識に従って行動する能力のない状態を指称するとしている。よって、①事物の是非善悪を弁識する能力（弁識能力）、又は②それに従って行動を制御する能力（制御能力）のいずれかが欠けていれば、心神喪失に該当することになる。